[별지 1 : 지침 제12조 제3항 '인권보호에 관한 법령 등' 예시]

인권보호관은 아래에서 예시적으로 열거한 각 법령, 지시·지침 외에 기타 인권보호 관련 법령에서 정한 구체적 기준(본 지침 제정 이후 추가 제·개정되는 법령 등 포함)에 근거하여 점검할 수 있습니다.

법령 등 명칭	주요 내용	점검 기준	점검 단계 (예시)
인권보호 수사규칙 (법무부령)	제18조(체포·구속의 최소화)	- 필요최소범위의 체포·구속 - 체포·구속 남용금지	체포 구속영장 청구
	제19조(체포의 남용 금지)	- 자백강요수단으로 남용금지	
	제20조(불구속수사 원칙)	- 도망·증거인멸 염려 등 구속사유 신중 판단 - 범행부인 등의 이유만으로 구속사유 단정 금지	
	제21조(구속영장 재청구)	- 기각 사유 관련 보완수사 실시 후 신중 재청구	
구속 수사 기준에 관한 지침 (대검 예규)	제2조(불구속 수사의 원칙)	- 무죄추정, 임의수사 원칙	
	제3조(비례성의 원칙)	- 구속 수사의 남용금지	
	제4조(범죄혐의)~제12조(그 밖의 고려사항)	- 구속사유 판단 일반적 기준	
	제15조(교통사범)~제26조(부동산투기 사범)	- 일반 형사사범 구속사유	
	제27조(국가보안법위반사범)~제31조(불법집회·시위 사범)	- 공공수사사범 구속사유	
	제32조(뇌물사범)~제34조(기업비리사범)	- 부패사범 구속사유	
	제35조(조직폭력 사범)~제36조(마약사범)	- 강력사범 구속사유	
인권보호 수사규칙 (법무부령)	제5조(공정한 수사)	- 공정하고 중립적인 수사 - 수사권 남용 금지 - 공정성 의심 우려시 재배당	압수수색 영장 청구 / 공소제기 결정
	제6조(수사의 비례성)	- 목적달성을 위한 과잉수사 금지	
	제8조(임의수사의 원칙)	- 원칙적 임의수사 활용 - 권익침해 정도가 낮은 수사방법 선택	
	제29조(압수·수색영장 청구 시의 유의사항)	- 필요최소범위 내 실시 - 압수·수색할 물건, 장소의 구체적 특정 - 압수·수색 필요성, 관련성 인정자료의 기록 첨부	
	제34조(금융계좌추적)	- 필요최소범위 내 실시 - 통보유예요청 신중검토	
압수수색 기본지침 (대검 지침)	포괄적 압수·수색영장 청구의 지양	- 압수·수색할 물건, 장소의 구체적 특정	

법령 등 명칭	주요 내용	점검 기준	점검 단계 (예시)
	피의자 아닌 자에 대한 압수·수색영장청구	- 압수할 물건의 존재, 사건관련성에 대한 엄격한 소명	
	금융거래 압수·수색영장 청구시 유의사항	- 전후로 연결된 금융거래의 압수·수색시 구체적, 직접적 소명자료 첨부	
인권중심 수사관행 개선방안 (대검 지시)	공공기관 대상 압수수색시 유의사항	- 수색 불필요시 원칙적 압수영장만 분리 청구	
	주거지 대상 압수수색시 유의사항	- 주거지에 증거물이 존재한다고 볼 만한 상당한 근거 - 구속영장 수준 결재선 상향 - 동일 주거지 재청구는 새로운 범죄사실 발견 등 예외사유 없는 한 원칙적 금지	
	동일장소 반복 압수수색시 유의사항	- 구속영장 수준 결재선 상향	
인권보호 수사규칙 (법무부령)	제35조(통신제한조치 등의 최소화)	- 입증에 필요한 최소범위 내 실시	통신사실 확인자료 제공요청 허가서 청구
인권보호 수사규칙 (법무부령)	제3조(가혹행위 등의 금지)	- 임의성 인정 어려운 자백의 증거사용 금지	체포 구속영장 청구 / 공소제기 결정
	제15조(부당한 수사방식 제한)	- 부당 별건수사	
	제37조(출석 요구)	- 출석요구 방법 준수	
	제38조(진술거부권 등의 고지)	- 진술거부권 고지	
	제40조(피의자신문 시 변호인의 참여)	- 변호인 참여권 보장	
	제41조(피의자 조사 시 신뢰관계인의 동석)	- 신뢰관계인 동석 보장	
	제42조(피의자의 조사)	- 조사 중 폭언, 강압적 언행 - 조서 미작성시 서면 기재 - 피의자 메모권 보장	
	제43조(구속피의자등의 조사)	- 불필요한 출석요구 - 구치시설 등 장시간 대기, 부당 이감	
	제44조(장시간 조사 제한)	- 총 조사시간(12시간) 준수	
	제45조(심야조사 제한)	- 심야조사 허가절차 준수	
	제57조(피해자·참고인의 조사)	- 출석요구 외 대체수단 - 원거리 거주사정 고려	
영상녹화 업무처리 지침 (대검 예규)	제4조(필요적 영상녹화 대상사건)	- 필요적 영상녹화조사 실시	
	제5조(영상녹화 권장 대상사건)	- 원칙적 영상녹화조사 권장	
변호인 등의	제4조(변호인 신문·조사 참여의 고지)	- 변호인 통지, 주요 죄명 및 피의사실 요지 통지	

법령 등 명칭	주요 내용	점검 기준	점검 단계 (예시)
신문·조사 참여 운영지침 (대검 예규)			
수용자 소환시 인권개선 방안 (대검 지시)	검사실 수용자 출석요구 시스템 內 '출석요구 사유' 입력 의무화	- 출석요구 사유 입력	
인권중심 수사관행 개선방안 (대검 지시)	수사정보 취득 목적의 수용자 출석요구 원칙적 금지	- 수사정보 취득 목적의 수용자 출석요구 금지	
인권보호 수사규칙 (법무부령)	제63조(사건의 결정)	- 의견진술 기회 부여	공소제기 결정
	제64조(고소·고발사건의 불기소처분)	- 고소·고발인 의견진술 기회 부여	
	제66조(사건의 종국적·근원적 해결)	- 피의자·참고인 소재수사	
형사소송법	제198조 제4항(준수사항)	- 본건 수사 목적의 별개사건 수사 금지 - 별개사건 수사단서 발견 절차의 적정성 및 직접 수사개시의 필요성	